Introduction au droit

La règle de droit, ses caractères, le droit objectif et les droits subjectifs, les matières du droit et les sujets de droit.

01 Qu'est-ce que le droit ?

> *« Ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société. »*
>
> Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*

Le droit est lié à l'existence d'une **société** : sans vie en groupe, pas besoin de règles de conduite.

« L'ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui, à un moment et dans un État déterminés, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entretiennent. »

D'où la notion de **droit positif** : l'ensemble des règles juridiques **effectivement en vigueur** à un moment et dans un État donnés.

02 Droit, morale et religion

Le droit peut s'inspirer de la religion ou de la morale, mais dans beaucoup de pays ces règles sont distinctes. La France applique le principe de **laïcité**.

CRITÈRE	RÈGLE DE DROIT	RÈGLE RELIGIEUSE / MORALE
Source	Humaine, externe (en général l'État)	Religion : source non humaine. Morale : la conscience
Objectif	La paix sociale	La paix sociale *et* le développement personnel
Sanction	Sanction étatique (coercition)	Religion : au plus l'**excommunication**. Morale : un simple cas de conscience

03 Les caractères de la règle de droit

Trois caractères à connaître par cœur (plus un quatrième souvent cité : elle est « nécessaire » à la vie en société).

1. Générale et impersonnelle (abstraite)

- **Générale** : elle s'applique à une situation prédéterminée.
- **Impersonnelle** : elle s'applique à n'importe quelle personne qui se trouve dans cette situation.

2. Externe et obligatoire

Elle émane d'une source **extérieure** aux personnes auxquelles elle s'applique (généralement l'État) : elle est imposée. Elle est obligatoire à différents niveaux :

RÈGLE IMPÉRATIVE	RÈGLE SUPPLÉTIVE
On ne peut pas y déroger : elle s'impose quelle que soit la volonté des parties (on parle aussi de règle d'ordre public).	Elle s'applique **par défaut**, si les sujets de droit ne choisissent pas d'y déroger par un **acte juridique**.

EXEMPLE

En France, un couple marié est par défaut soumis au régime de la **communauté réduite aux acquêts**, mais il peut choisir un autre régime dans un contrat de mariage : c'est une règle supplétive.

Acte juridique : manifestation de la volonté d'une ou plusieurs personnes visant à créer des droits et des obligations juridiquement contraignants. Avec une seule volonté, c'est un **acte unilatéral** (ex. un testament) ; à partir de deux personnes, c'est un **contrat**.

3. Coercitive et sanctionnée

La règle de droit est toujours assortie d'une sanction, garantie par l'autorité publique :

- **Préventive** : empêcher que le dommage se produise ou se poursuive.
- **Répressive** : punir l'auteur (amende, prison).
- **Compensatoire** (ou réparatrice) : réparer le préjudice de la victime (dommages et intérêts).

EXEMPLE TYPE

`Art. 1240 C. civ.` « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Générale (tout fait), impersonnelle (tout homme), obligatoire (« oblige »), sanctionnée (réparer = sanction compensatoire).

---

04 Droit objectif et droits subjectifs

DROIT OBJECTIF (« LE DROIT »)	DROITS SUBJECTIFS (« LES DROITS »)
L'**ensemble des règles de droit** applicables, contenues dans la Constitution, les lois, les actes réglementaires…	Les **prérogatives individuelles** que le droit objectif accorde aux sujets de droit. Ex. droit de propriété, droit à l'image.

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Le droit **objectif** est l'objet « règles » ; les droits **subjectifs** appartiennent à un sujet.

---

05 Les matières du droit objectif

Deux distinctions se croisent : **national / international** et **public / privé**.

	NATIONAL (INTERNE)	INTERNATIONAL
PUBLIC	Organisation et fonctionnement des pouvoirs publics, et leurs rapports avec les particuliers. *Ex. arrêté municipal de couvre-feu pendant le Covid.*	Régule les rapports entre **États souverains**. *Ex. accords internationaux.*
PRIVÉ	Régit les rapports des particuliers entre eux. *Ex. contrat entre deux sociétés.*	Régule une situation entre particuliers présentant un **élément d'extranéité** : règles de **conflit de lois**. *Ex. une Française épouse un Espagnol en Australie.*

Branches du droit public interne

- **Droit constitutionnel** : organisation et fonctionnement des pouvoirs publics.
- **Droit administratif** : rapports entre particuliers et administration ; rôle et organisation des administrations et services publics.
- **Droit fiscal** : perception de l'impôt pour faire face aux dépenses publiques ; droits et obligations du contribuable.
- **Procédure** : organisation judiciaire et actes nécessaires pour obtenir une décision de justice.

Branches du droit privé interne

- **Droit civil** : le **droit commun**, applicable par défaut. Il comprend le droit des obligations (contrats et responsabilité délictuelle) et le droit des biens et de la propriété.
- **Droit commercial** : actes de commerce, commerçants dans l'exercice de leur activité (ex. acheter ou produire pour revendre), sociétés commerciales (SNC, SCS, SARL, SA, SAS, SCA).
- **Droit du travail** : rapports entre employeurs privés et salariés, à l'occasion du travail (règles individuelles et collectives).

PIÈGE CLASSIQUE : LE DROIT PÉNAL

Le droit pénal est un **droit mixte**. Il protège l'intérêt général et met en jeu l'État (parquet, peines) comme le droit public, mais il est jugé par les juridictions de l'ordre judiciaire et concerne aussi les particuliers (victimes), comme le droit privé.

---

06 Les droits subjectifs et le patrimoine

Patrimoine : ensemble des droits et des obligations appartenant à une personne et dont elle peut disposer. Cet ensemble forme une **universalité de droits** (un actif et un passif liés).

Droits patrimoniaux (évaluables en argent)

- **Droits personnels** = **droits de créance** : le droit d'exiger d'une personne une prestation (payer, livrer, faire).

- **Droits réels** : droits portant directement sur une chose. Ce sont les droits de propriété (éventuellement **démembrés**) et les droits réels accessoires.

COMPLÉMENT UTILE (HORS DIAPOSITIVES)

- La propriété réunit l'*usus* (user), le *fructus* (percevoir les fruits) et l'*abusus* (disposer). Démembrée, elle se partage entre l'**usufruitier** (usus + fructus) et le **nu-propriétaire** (abusus).
- Les droits réels **accessoires** garantissent une créance : hypothèque, gage…

Droits extrapatrimoniaux (hors commerce)

Ex. droit de vote, droits de la personnalité (droit à l'image, à la vie privée). Ils sont :

- **incessibles** (on ne peut pas les vendre),
- **intransmissibles** (pas transmis aux héritiers),
- **insaisissables** (les créanciers ne peuvent pas les saisir),
- **imprescriptibles** (ils ne s'éteignent pas faute d'usage).

---

07 Les sujets de droit

Toute personne se trouvant sur le territoire national est soumise au droit national. Selon les règles de droit international privé, une personne à l'étranger peut aussi y être soumise (nationalité, volonté des parties à un contrat…).

Qui est une « personne » ?

- **Personne physique** : l'être humain.
- **Personne morale** : entité créée par une ou plusieurs personnes, légalement reconnue comme ayant des droits et obligations, comme une personne.

PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ	DE DROIT PUBLIC	DE DROIT MIXTE
Groupements de **biens** (une fondation) ou de **personnes** (une société, une association)	Collectivités publiques (département, région), **EPA** (certains musées ou grandes écoles)	**EPIC**, comme la RATP

Et les animaux ?

Ce ne sont **pas des sujets de droit** : ils n'ont pas la personnalité juridique. Depuis 2015, `Art. 515-14 C. civ.` les qualifie d'« **êtres vivants doués de sensibilité** » ; sous réserve des lois qui les protègent, ils restent soumis au **régime des biens**.

COMPLÉMENT

La réponse à la question de la diapositive n'est pas écrite dans le support : elle repose sur l'article 515-14 du Code civil, à citer à l'examen.

Fiche réalisée à partir du cours d'Elsa Mimoun (IÉSEG). Les encadrés « Complément » ou « Nuance » signalent des précisions hors diapositives.